

1500052-19.2021.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2018143/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 15782723 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 147/21/229 - CENTRAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500052-19.2021.8.26.0637 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500052-19.2021.8.26.0637

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2018143/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 15782723 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 147/21/229 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2018143 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2018143 - 02º D.P. TUPÃ, 147/21/229 - 02º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON WESLEY PEREIRA HERMENEGILDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de MAICON WESLEY PEREIRA HERMENEGILDO como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c/c art. 61, II, "j", do Código Penal, pois, no dia 20 de janeiro de 2021, por volta as 14h40min, na residência localizada na rua Piratininga, nº 235, Vila das Indústrias, cidade e Comarca de Tupã, mantinha em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiro, e, vendeu para terceiro, respectivamente, 01 (um) invólucro contendo cocaína ("crack") e 01 (um) invólucro contendo cocaína ("crack"), com peso líquido de 0,28 gramas e 0,18 gramas (peso bruto 3,67g e 3,99g), sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apresentada defesa prévia (fls. 121/129).

Recebida a denúncia em 13/08/2021 e, ante a ausência de causas para absolvição sumária, determinado o prosseguimento do processo (fls. 148/151).

Realizada audiência de instrução com a oitiva de três testemunhas da acusação e o interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou alegações finais escritas requerendo o julgamento procedente da denúncia. Na dosimetria, a pena-base pode ser fixada no mínimo legal. Na segunda fase, deve ser considerada a agravante da reincidência específica. Na terceira, deve ser afastada a incidência do art. 33, §4º da Lei de Drogas. Postulou a fixação do regime inicial fechado e não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa apresentou memoriais orais requerendo o julgamento improcedente da denúncia em razão da insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante (fl. 1), Termo de Depoimento (fls. 3/5), Termo de Interrogatório (fl. 6), Boletim de Ocorrência (fls. 8/10 e 38/42), Registros Fotográficos (fls. 23/26), Auto de Exibição/Apreensão (fl. 27), Laudo Pericial (fls. 30/35), Relatório Final (fls. 84/85), bem como nas demais provas produzidas nos autos.

A autoria delitiva pode ser seguramente atribuída ao denunciado.

A testemunha Marco Aurélio Basta Da Silva relatou que, na data dos fatos, foi abordado pela polícia logo após adquirir entorpecentes do réu. Disse que era usuário de crack e que não foi a primeira vez que adquiriu drogas do acusado, pois "compra com ele direto".

Os policiais militares Guilherme Alves Valentin e João Luiz Vesu De Oliveira relataram, em síntese, que possuíam informação sobre a prática de tráfico na residência descrita na denúncia. No local, observaram Marco Aurélio saindo do imóvel aparentando trazer um objeto na mão. Realizaram a abordagem e constataram que Marco Aurélio trazia uma porção de crack. Questionado, Marco Aurélio afirmou que comprou o entorpecente do réu, declinando seu nome, pela quantia de R\$20,00. Os depoentes avistaram quando o acusado saiu da residência pouco tempo depois e realizaram a abordagem sendo encontrado R\$ 75,00 em notas diversas. Ele negou ter vendido drogas a Marco Aurélio e autorizou a busca no domicílio. Os depoentes encontraram outra porção de drogas escondida no muro lateral. Não visualizaram o momento da entrega das drogas.

Em seu interrogatório judicial, Maicon Wesley Pereira Hermenegildo disse que o imóvel descrito na denúncia é um terreno com mais de uma casa, sendo que o interrogado reside nos fundos. Na data dos fatos, estava em sua casa quando foi avisado que a polícia prendeu um usuário em frente ao imóvel, razão pela qual saiu à rua para observar a situação. Pouco depois, foi abordado pelos policiais que lhe questionaram se tinha vendido os entorpecentes a Marco Aurélio. Negou ter realizado a venda e autorizou a busca em seu imóvel, pois sabia que não existiam entorpecentes escondidos. Inicialmente, os policiais afirmaram que nada

encontraram, mas posteriormente, já na Delegacia, disseram ter encontrado droga. Negou propriedade dos entorpecentes e afirmou que o dinheiro encontrado era remuneração de seu trabalho. Disse que conhecia Marco Aurélio das redondezas, mas não tem relação de amizade ou inimizade com ele, não sabendo as razões pelas quais ele afirmou ter adquirido de si os entorpecentes.

Os depoimentos prestados na fase judicial estão em consonância com as demais evidências colhidas dos autos e demonstram com segurança que o réu praticou o delito que lhe é atribuído.

Conforme apurado, os policiais militares estavam em patrulhamento na imediações da residência do acusado, local já apontado como ponto de comercialização de drogas, e avistaram Marco Aurélio, notório usuário, saindo da casa. Realizaram abordagem a ele e encontraram uma porção de crack. Questionado, Marco Aurélio afirmou que adquiriu a droga diretamente do acusado, declinando seu nome, pela quantia de R\$ 20,00. Em juízo, ele ainda afirmou que não foi a primeira vez que adquiriu entorpecentes do réu. Os policiais militares, com autorização do denunciado, realizaram busca no domicílio, encontrando mais uma porção de entorpecente escondida no muro lateral.

O conjunto probatório, portanto, demonstra com clareza a prática do tráfico pelo denunciado. Impede salienta que o relato de Marco Aurélio merece crédito, não podendo ser utilizada sua condição de usuário de entorpecente como único fundamento para refutar seu depoimento.

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de o réu praticou a(s) conduta(s) delitiva(s) descrita(s) na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Não possui Maus antecedentes (fls. 165/167). Inexistem elementos desabonadores da personalidade do réu e de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima não pode ser aferido nesse tipo de delito.

No tocante aos vetores do art. 42 da Lei 11.343/06, a quantidade não é expressiva a ensejar maior reprimenda. Contudo, a natureza dos entorpecentes, em razão do encontro da substância "crack", deve ser desvalorada, considerando que a forma de administração (aspiração pulmonar) é extremamente nociva ao usuário e à saúde pública em geral, além de apresentar um efeito viciante mais acentuado.

Em razão da existência de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica (condenação autos nº 0001111-24.2018.8.26.0637 – fls. 165/167), ensejando a exasperação da pena em 1/3, de forma que estabeleço a pena intermediária em 8 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão.

Na terceira etapa, descabe a incidência do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, pois o réu é reincidente específico, de forma que estabeleço a pena definitiva em 8 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão.

Fixo o regime inicial fechado.

A pena de multa, por simetria, fica estabelecida em 814 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em razão do quantum da pena aplicada, inviável a incidência dos art. 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu MAICON WESLEY PEREIRA HERMENEGILDO como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 8 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 814 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Defiro ao réu o direito de apelar em liberdade.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, de rigor a decretação do perdimento em favor da União do numerário apreendido (fl. 27).

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Tupã, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA